

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2421/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด นครพนม
นาย วรรณรา หรือ วรา สูงสุด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

จำเลยใช้มือล้วงเข้าไปในช่องลมแผงลอยของผู้เสียหายที่ปิดแล้วปลดเอาพวง
ผงซุรส ซึ่งแขวนไว้ที่ตะปูใต้ช่องลม ขณะกำลังจะนำผ่านช่องลมออกไป น. อยู่ใน
แผงลอยใช้มีดฟันถูกนิ้วมือของจำเลยทำให้จำเลยต้องปล่อยพวงผงซุรส การกระ
ทำความผิดฐานลักทรัพย์ของจำเลยถือว่าสำเร็จแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 45, 46, 334,
335 กับห้ามจำเลยเข้าเขตกำหนดและให้จำเลยทำทัณฑ์บนโดยมีประกันด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(1) วรรคแรก ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอสืบรับกันว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2529 เวลาระหว่าง 19 นาฬิกาเศษถึง 20 นาฬิกา จำเลยนี้ได้ไปที่แผงลอยของผู้เสียหายซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตลาดสุขาภิบาลนาแก คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้ลักเอาพวงพวงซุสในแผงลอยของผู้เสียหายดังที่โจทก์นำเสนอหรือว่าจำเลยไปตบฝาแผงลอยของผู้เสียหายเพื่อแกล้งให้นางสาวนงเยาว์ตกใจกลัวดังข้ออ้างของจำเลย โจทก์มีผู้เสียหายและนางสาวนงเยาว์ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียหายและช่วยผู้เสียหายขายสินค้าในแผงลอยที่เกิดเหตุเบิกความว่า สินค้าในแผงลอยของผู้เสียหายถูกคนร้ายลักเอาไปหลายครั้ง จึงวางแผนสืบหาตัวคนร้าย โดยในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายปิดแผงลอยแล้วกลับไปบ้านตามปกติโดยให้นางสาวนงเยาว์ชুমอยู่ในแผงลอย นางสาวนงเยาว์เบิกความต่อไปว่าครั้นเวลาประมาณ 20 นาฬิกา พยานเห็นมือคนลอดช่องลมเข้ามาในแผงลอยปลดเอาพวงซุสที่แขวนไว้กับตะปูช่องลมและกำลังจะผ่านช่องลมออกไป พยานจึงใช้มีดฟันถูกนิ้วมือคนร้ายแล้ววิ่งออกมาดูเห็นจำเลยยืนอยู่บนแคร่ซึ่งตั้งอยู่ใต้ช่องลมตรงที่พยานเห็นมือคนร้ายดังกล่าว จำเลยวิ่งหนีไปที่ร้านขายกวยเตี๋ยว พยานวิ่งตามไปต่อว่าจำเลย เห็นจำเลยมีบาดแผลที่นิ้วกลางมือขวา จำเลยอ้างว่าล้อพยานเล่น และนอกจากคำของนางสาวนงเยาว์ประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวแล้ว โจทก์ยังมีพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีคือนายปัญญาบุตรหาญ เบิกความว่า ขณะพยานนั่งพักที่หน้าบ้านซึ่งอยู่เยื้องกับแผงลอยของผู้เสียหาย ได้ยินเสียงของนางสาวนงเยาว์ร้องออกมาจากแผงลอยดังกล่าว จึงหันไปดูเห็นจำเลยกระโดดลงจากแคร่วิ่งไปที่ร้านขายกวยเตี๋ยวแล้วเห็นนางสาวนงเยาว์ตามไปต่อว่าจำเลยที่ร้านดังกล่าว กับมีนายดาบตำรวจพีระศักดิ์ กองแก้ว ผู้จับกุมจำเลยเบิกความว่า ขณะแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบจำเลยให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าจำเลยล้วงไปเอาพวงซุสในแผงลอยของผู้เสียหายเพื่อล้อนางสาวนงเยาว์เล่น ทั้งนายแพทย์ศิริระเทียงเกตุ ก็เบิกความว่าจำเลยมีบาดแผลที่เกิดจากของมีคมบริเวณหลังนิ้วกลาง

มือขวา ซึ่งรับกับคำเบิกความของนางสาวนางเยาว์ที่ว่า ขณะเกิดเหตุได้ใช้มีดฟันถูก นิ้วมือคนร้าย พยานโจทก์ทั้งหมดล้วนรู้จักจำเลยดีและไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน มาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระวางสงสัยว่าจะแกล้งปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษ ทั้ง ข้อความที่พยานเหล่านั้นรู้เห็นมาก็สอดคล้องต้องกัน จึงเชื่อว่าพยานโจทก์ดังกล่าวได้ เบิกความไปตามความสัตย์จริง พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงที่จำเลย นำสืบว่า คืบเกิดเหตุจำเลยเพียงแต่ไปตบฝาแฝงลอยผู้เสียหายเพื่อหลอกนางสาว นางเยาว์ให้ตกใจกลัวนั้น ร้อยตำรวจตรีสามารถพนักงานสอบสวนเบิกความว่า ในชั้น สอบสวนจำเลยให้การว่าได้ขึ้นไปยืนบนแคร่แล้วใช้มือเอื้อมเข้าไปในช่องลมและตบ กระดาษที่แขวนอยู่ในแฝงลอยของผู้เสียหายตามเอกสารหมาย จ.6 จำเลยไม่ได้ นำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวว่าทำขึ้นโดยไม่ชอบแต่อย่างใดส่วนที่จำเลยนำสืบว่า บาดแผลที่บริเวณหลังนิ้วกลางมือขวาจำเลยได้รับมาตั้งแต่มีอายุได้ 15 ปี ขณะเจ้า หน้าทีตำรวจส่งตัวจำเลยไปโรงพยาบาล จำเลยไม่มีบาดแผลดังที่แพทย์เบิกความนั้น เห็นว่าฝ่ายโจทก์นอกจากจะมีผู้เสียหาย นางสาวนางเยาว์ นายดาบตำรวจพีระศักดิ์ และร้อยตำรวจตรีสามารถเบิกความยืนยันว่า จำเลยมีบาดแผลที่หลังนิ้วกลางมือขวา แล้ว นายแพทย์ศิริระผู้รับตัวจำเลยมาตรวจยังเบิกความรับรองว่าจำเลยมีบาดแผล เกิดจากของมีคมที่บริเวณหลังนิ้วกลางมือขวา โดยได้ทำรายงานการตรวจไว้ตามเอก สารหมายจ.4 ด้วย พยานหลักฐานของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างพยาน หลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้มือล้วงเข้าไปใน ช่องลมแฝงลอยของผู้เสียหายแล้วปลดเอาพวงผงขูรสของผู้เสียหายซึ่งแขวนไว้ที่ ตะปู้ใต้ช่องลมนั้น แม้จำเลยจะนำผงขูรสดังกล่าวออกไปไม่ได้ เนื่องจากถูกนางสาว นางเยาว์ขัดขวางใช้มีดฟันถูกนิ้วมือจำเลย เป็นเหตุให้จำเลยต้องปล่อยผงขูรสนั้นไป ก็ตาม การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ของจำเลยถือว่าสำเร็จแล้วดังที่ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา ของโจทก์ฟังขึ้น

พืพากษากลับ ให้บั้งคัับคคตตามคํ่าพืพากษาศาลชั้นตั้น.

(ลั้มฤทธี ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พืพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>